

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 605/2537 นายปกิจ สุทธาศวิน และนาวาเอกหญิง
นัยนา

สุทธาศวิน

ผู้ร้อง
ในฐานะผู้
จัดการ

มรดกของ

นายเกษม

งสมจันท์ สุทธาศวิน กับพวก

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1055, มาตรา 1060, มาตรา 1069, มาตรา 1251 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของ ก. ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการชำระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีสุทธา ซึ่ง ก.เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตาม ป.พ.พ.มาตรา
1251 วรรคสอง จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนดังกล่าวได้

ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของ ก. ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการชำระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีสุทธา ซึ่ง ก.เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตาม ป.พ.พ.มาตรา
1251 วรรคสอง จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนดังกล่าวได้

(ไพศาล รามขางกูร-ยงยุทธ ธารีสาร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

ศาลแพ่ง - นายยงยศ นิสัศกรกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายสงวน อ่อวิเชียร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ